SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3103548 - SC (2025/0422668-4)

RELATOR	**:**	**MINISTRO OG FERNANDES**
AGRAVANTE	:	GIULIANO LOPES BARZAN FILHO
ADVOGADO	:	PEDRO JOÃO DE ALMEIDA NETO - SC070466
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTA CORTE SUPERIOR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. É legítima a busca veicular quando precedida de fundadas razões, objetivamente aferíveis, aptas a evidenciar a existência de elementos concretos indicativos da prática de infração penal, o que se evidenciou no caso concreto.
2. Inviável o novo exame do pedido de incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto a matéria já foi apreciada por esta Corte Superior, configurando inadmissível reiteração.
3. Incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF quando o recurso especial deixa de indicar os dispositivos legais tidos por violados e de demonstrar, de forma específica, em que consistiria a alegada ofensa, impedindo a exata compreensão da controvérsia.
4. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA58908342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:38:18 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/08/2026 17:44:23
Código de Controle do Documento: f02e0aeb-e7d1-420e-a0ca-4f0a2440e768

Trata-se de agravo regimental interposto por Giuliano Lopes Barzan Filho contra decisão que conheceu do agravo e, conhecendo em parte do recurso especial, negou-lhe provimento.

O agravante defende o desacerto da decisão recorrida, sustentando que se trataria de revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem revolvimento do conjunto probatório, afastando-se a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

Alega que a busca veicular seria nula porque a velocidade elevada, a película escura e a demora para sair do automóvel seriam circunstâncias neutras, incapazes de configurar “fundadas razões” do art. 244 do CPP, e que a confissão não poderia retroagir para convalidar a diligência, por se tratar de prova ilícita por derivação, nos termos do art. 157 do CPP.

Afirma que não teria havido perda de objeto quanto ao tráfico privilegiado, pois o *habeas corpus* possui cognição sumária, e que diálogos esparsos de celular, desacompanhados de investigação autônoma ou condenações pretéritas, não demonstrariam dedicação criminosa apta a afastar o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Aduz, ainda, que o recurso especial teria indicado claramente o art. 387, § 2º, do CPP e a controvérsia sobre a necessidade de o juízo de conhecimento proceder à detração, em linha com o Tema n. 1.155 do STJ, devendo ser afastada a aplicação analógica da Súmula n. 284 do STF. Sustenta que o período de prisão preventiva somado ao recolhimento domiciliar noturno convertido em dias perfaria aproximadamente 9 meses, exigindo análise explícita do regime inicial.

Requer o provimento do agravo regimental, com o consequente conhecimento e provimento do agravo em recurso especial.

O Ministério Público Federal, que pugnou pelo improvimento do agravo em recurso especial, manifestou ciência da decisão agravada à fl. 6.289.

É o relatório.

VOTO

A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que conheceu em parte do recurso especial e negou-lhe provimento.

Documento eletrônico VDA58908342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:38:18 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/08/2026 17:44:23
Código de Controle do Documento: f02e0aeb-e7d1-420e-a0ca-4f0a2440e768

Conforme consignado na decisão ora agravada, a busca veicular é equiparada à busca pessoal, que tem seus contornos estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Os arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal dispõem que:

> Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
> [...]
> § 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras *b* a *f* e letra *h* do parágrafo anterior.
>
> Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Sob essa ótica, firmou-se o entendimento de que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que denote – diante das peculiaridades e da dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial – clareza e objetividade quanto à posse, pelo investigado, de objeto que constitua corpo de delito.

No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 6.176-6.178, grifei):

> A defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade da busca veicular realizada, em razão da ausência de fundada suspeita.
> A tese não prospera, pois não há ilegalidade na busca realizada pelos policiais militares.
> De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, para que a busca pessoal e veicular seja realizada, é necessário que haja fundadas razões, ou seja, indícios suficientes que justifiquem a medida. Esses indícios devem ser baseados em elementos concretos, tais como informações obtidas em investigações, denúncias fundamentadas, comportamento suspeito, entre outros.
> Conforme se depreende dos autos, **em 28 de janeiro de 2023, por volta das 15h, na Rodovia BR 101, no bairro Penha, na cidade de Paulo Lopes, a Polícia Rodoviária Federal, que realizava operação de fiscalização de trânsito deu ordem de parada Giuliano Lopes Barzan Filho, condutor do veículo Ford/Fusion, placas KQW1L33. Após a abordagem, os policiais realizaram buscas no interior veículo mencionado, ocasião em que encontraram aproximadamente 920g de cocaína, que era transportada pelo recorrente sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.**
> Nesse sentido, colhe-se a correta transcrição feita pelo juízo sentenciante dos **depoimentos prestados pelos policiais** envolvidos na abordagem (evento 194, SENT1):

Documento eletrônico VDA58908342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:38:18 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/08/2026 17:44:23
Código de Controle do Documento: f02e0aeb-e7d1-420e-a0ca-4f0a2440e768

Com efeito, a **testemunha Leonardo** Trevisan Massuquetto, Policial Rodoviário Federal, arrolado pela acusação, disse em Juízo que **estavam realizando uma fiscalização em frente à sua base, momento em que um veículo FORD/FUSION se aproximou; foi emitida ordem de parada,** a qual foi acatada; o **ocupante demorou bastante para desembarcar após o veículo já ter parado;** durante a revista pessoal, **perguntado se havia algo de ilícito dentro do veículo, o ocupante afirmou que estava transportando entorpecentes;** na busca veicular, **encontraram o entorpecente e emitiram ordem de prisão contra o condutor;** a abordagem foi realizada durante fiscalização de rotina; **o veículo estava trafegando em uma velocidade elevada e possuía película muita escura;** não tinham nenhuma informação prévia sobre o cidadão; se recorda que o sujeito era de Laguna/SC; o ocupante do veículo não tentou fugir; **a droga estava facilmente acessível,** não estando em algum compartimento oculto (00'01''-03'26'', evento 72, VÍDEO1).

Na **fase indiciária, Leonardo Trevisan** Massuquetto declarou que **estavam em frente à base de fiscalização quando visualizaram o veículo FORD/FUSION, em alta velocidade, com película escura/proibida; deram ordem de parada e o veículo entrou no pátio; o condutor demorou para sair do veículo; quando indagado se havia algo ilícito dentro do carro, ele informou que estava transportando** entorpecentes; durante busca veicular, encontraram cocaína, 920g (processo 5000408-64.2023.8.24.0030/SC, evento 1, VÍDEO3).

A testemunha Raul Kuster Weber, Policial Rodoviário Federal, arrolado pela acusação , **afirmou em Juízo que estavam fazendo uma fiscalização e foi dada ordem de parada ao veículo; quando parou, o ocupante do veículo, após ser questionado, já assumiu que estava transportando drogas no banco de trás;** pelo que se recorda, a droga transportada era cocaína; não tinha recebido nenhuma informação preliminar acerca de Giuliano e nem o conhecia de outras ocorrências (03'27''-06'23'', evento 72, VÍDEO1).

Na fase indiciária, Raul Kuster Weber declarou que estavam fazendo fiscalização de rotina, quando passou um FORD/FUSION com película escura; dada voz de parada, o rapaz desceu do carro nervoso e, quando questionado, já afirmou que estava transportando drogas (processo 5000408- 64.2023.8.24.0030/SC, evento 1, VÍDEO4).

No mesmo sentido é o **relato judicial do próprio recorrente:**

O acusado GIULIANO LOPES BARZAN FILHO, quando interrogado em Juízo, explicou que a acusação é verdadeira; foi parado às 15 horas pela polícia; foi pegar a droga após o shopping continente, em um posto Alê localizado na região; estava precisando de dinheiro porque recebeu uma mensagem na terça-feira de Duda, dizendo que tinha feito o teste e que estava grávida; logo em

Documento eletrônico VDA58908342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:38:18 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/08/2026 17:44:23
Código de Controle do Documento: f02e0aeb-e7d1-420e-a0ca-4f0a2440e768

> seguida, ela lhe pediu dinheiro para ir no médico, fazer ultrassom, verificar se estava tudo certo; ficou sem chão; na quinta-feira foi jogar em um campo de futebol sintético em Tubarão e, após o jogo, em conversava com os amigos, comentou que estava precisando de dinheiro; um amigo de um colega seu ouviu que estava precisando de dinheiro; quando estava indo embora, **essa pessoa o chamou em um canto e comentou que estavam precisando de uma pessoa para fazer esse transporte de Florianópolis; iria receber R$ 600,00 para buscar a mercadoria;** o transporte era para ocorrer na sexta-feira; no entanto, como trabalhava, disse que poderia fazer o transporte apenas no sábado; no sábado de manhã, pegou emprestado o carro de sua mãe sob a justificativa de que teria que levar alguns documentos da empresa em que trabalhava até Florianópolis; **então, foi até Florianópolis para fazer o transporte; a pessoa que fez o contato inicial não disse qual era a mercadoria a ser transportada, mas que desconfiava que era algo do tipo;** porém, como estava apavorado e sem saber o que fazer, acabou aceitando o serviço; **na hora que chegou no local combinado para pegar o pacote, abriu a sacola para ver o seu conteúdo e viu que era cocaína; mesmo assim, decidiu continuar o serviço, pois só estava pensando no dinheiro;** não sabe o nome do rapaz que fez contato com ele e não lembra o seu apelido; a pessoa que entregou o pacote com cocaína no posto estava em um VW/GOL branco; eram dois rapazes; os R$ 600,00 seriam entregues na hora que chegasse ao trevo de Laguna; quando estava passando em frente ao posto da PRF, recebeu ordem de parada e, por isso, encostou o carro; estava nervoso, pois nunca havia passado por isso; os policiais perguntaram se havia alguma coisa no carro **e, de pronto, admitiu que estava transportando drogas;** não tem ideia de quanto valia a droga que transportava; não é usuário de drogas; nunca usou drogas; trabalha com carteira assinada desde os seus 17 anos; foi colaborativo com os policiais que o abordaram (35'50"- 50'00", evento 72, VÍDEO1).

Registra-se, por oportuno, que o próprio apelante, ao ser indagado pelos policiais, confessou voluntariamente que transportava os estupefacientes apreendidos.

É relevante destacar que a busca veicular não pode ser realizada de forma indiscriminada ou abusiva. Ela deve ser executada de maneira proporcional, respeitando os direitos fundamentais do indivíduo, como a dignidade, a inviolabilidade do domicílio, a intimidade e a privacidade, como ocorreu in casu.

Ademais, sabe-se que o tráfico de drogas é crime permanente e, havendo indícios de que os recorrentes poderiam encontrar-se em pleno ato de traficância, não há qualquer razão para invalidar a abordagem veicular e a revista pessoal.

[...]

Portanto, não há que se falar em ilegalidade na busca pessoal e veicular realizada no caso.

Documento eletrônico VDA58908342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:38:18 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/08/2026 17:44:23
Código de Controle do Documento: f02e0aeb-e7d1-420e-a0ca-4f0a2440e768

Verifica-se, portanto, que a busca veicular empreendida foi evidentemente precedida de fundadas razões. Isso porque a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização na base localizada na BR-101, quando visualizou um veículo em velocidade elevada e com película escura/proibida. Nessas circunstâncias, foi dada ordem de parada, ressaltando que o condutor demorou para sair do veículo.

Quando indagado pelos policiais, o réu admitiu que estava transportando drogas, o que foi confirmado após a busca veicular, pois o entorpecente estava facilmente acessível. Ademais, em juízo, o réu confirmou essa versão, de modo que a irresignação defensiva vai de encontro à confissão do ora agravante, que constituiu um dos elementos caracterizadores das fundadas razões.

A propósito, citam-se os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal:

> DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA.
> I. Caso em exame
> 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se denegou a ordem no *habeas corpus* impetrado no Supremo Tribunal Federal, voltado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no *habeas corpus*. A defesa busca o trancamento do inquérito policial, com fundamento em alegada nulidade das provas obtidas mediante buscas pessoal e em veículo de terceiro reputadas ilegais.
> II. Questão em discussão
> 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na busca pessoal e veicular realizadas e (ii) assentar se é possível o trancamento de inquérito policial pela via do *habeas corpus*.
> III. Razões de decidir
> 3. **No caso concreto, a busca realizada pelos policiais se deu em contexto de operação de patrulhamento ostensivo, sobretudo em razão da abordagem ao condutor de veículo de luxo, de propriedade distinta, sendo encontrada no interior do veículo uma mochila com uma pistola calibre .9mm, com numeração suprimida.**
> 4. Para alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da busca efetuada, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do *habeas corpus*. Precedentes.

Documento eletrônico VDA58908342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:38:18 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/08/2026 17:44:23
Código de Controle do Documento: f02e0aeb-e7d1-420e-a0ca-4f0a2440e768

5. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do *habeas corpus* somente é admitido diante de situações excepcionais, não verificadas no caso concreto. Precedentes.
6. Esta Suprema Corte assentou que ”a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
Jurisprudência relevante citada: HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022; HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023; HC nº 207.269-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022; HC nº 208.595-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2021; HC nº 215.802-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013.
(HC n. 241.964-AgR, relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 19/5/2025, DJe de 30/5/2025 – grifei.)

AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS*. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABORDAGEM E PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADAS POR AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 603.616/RO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. INOCORRÊNCIA DE *BIS IN IDEM.* AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Paciente condenado pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), posse de arma de fogo de uso permitido e posse de arma de fogo com numeração suprimida (arts. 12 e 16, § 1º, I, da Lei n. 10.826/2003).
II. Questões em discussão
2. Saber se é inconstitucional e/ou ilegal a abordagem e a prisão em flagrante realizadas por agentes da Guarda Civil Municipal.
3. Saber se havia fundadas razões (justa causa) para a abordagem em via pública e o posterior ingresso dos agentes públicos na residência do paciente.
4. Saber se é possível, no caso, a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Documento eletrônico VDA58908342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:38:18 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/08/2026 17:44:23
Código de Controle do Documento: f02e0aeb-e7d1-420e-a0ca-4f0a2440e768

III. Razões de decidir

5. No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário (RE) 1.468.558/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, com a minha divergência, a maioria dos Ministros integrantes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não há ilegalidade na busca pessoal e/ou nas diligências de averiguação realizadas pelas guardas municipais em situações em que houver fundadas razões (justa causa) para tanto.

6. Até que eventualmente sobrevenha novo pronunciamento deste Tribunal que seja consentâneo ao que defendi no referido RE 1.468.558/SP, adiro a esse entendimento fixado pela Primeira Turma, em estrita observância ao art. 926, caput, e ao art. 927, V, ambos do Código do Processo Civil, que acentuam o princípio da colegialidade, e considero legítima a atuação dos agentes municipais que executaram a prisão em flagrante do acusado.

7. **É de se considerar legítima a atuação dos guardas municipais, pois, ao abordarem o automóvel nas circunstâncias descritas nos autos e depois de procederem às revistas pessoal e veicular, lograram encontrar, debaixo do banco do veículo, uma arma de fogo com a numeração suprimida e diversas munições de uso permitido. Essas informações constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar o posterior ingresso dos agentes públicos na residência do paciente**, local onde conseguiram apreender 17 tijolos de maconha, com peso liquido de 11,11kg; 3 porções de maconha, pesando 181,10g; e 2 tijolos de cocaína, com peso liquido de 1,45kg.

8. **Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).**

9. A conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas não foi baseada somente em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas, mas também por outros elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. De fato, essas circunstâncias demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

10. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 666.334/RG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Supremo Tribunal Federal passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga “tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena

Documento eletrônico VDA58908342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:38:18 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/08/2026 17:44:23
Código de Controle do Documento: f02e0aeb-e7d1-420e-a0ca-4f0a2440e768

prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (Tema 712 da Repercussão Geral).
IV. Dispositivo
11. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(HC n. 238.400-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024 – grifei.)

No mesmo sentido, destacam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. *HABEAS CORPUS*. TRÁFICO DE DROGAS. 256 KG DE MACONHA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL MANIFESTA. AUSÊNCIA. BUSCAS VEICULAR E PESSOAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADA SUSPEITA E JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM POLICIAL. DENÚNCIA ESPECÍFICA, COM A PLACA DO VEÍCULO QUE ESTARIA TRANSPORTANDO AS DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ELEVADA PELA QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. EXASPERAÇÃO EM 1/3. CONCRETOS FUNDAMENTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. **É suficiente para a abordagem veicular e pessoal que a autoridade policial receba informação específica a respeito de veículo que estaria transportando drogas, com a informação a respeito do local e a placa do veículo.**
2. **Na hipótese, houve denúncia específica de informações sobre o transporte de uma grande quantidade de drogas, a placa do veículo, além do fato de que os policiais puderam sentir uma forte percepção do odor exalado pela droga transportada, quando próximos do veículo.**
3. Fica ressalvada a excepcionalidade da aplicação de fração mais gravosa do que 1/6 mediante fundamentação concreta a respeito da reincidência específica, conforme o Tema Repetitivo n. 1172.
4. Na hipótese, houve concreta fundamentação, por parte do Magistrado, para a fixação da fração de 1/3, pela reincidência específica.
5. Ordem denegada.
(HC n. 981.885/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025 – grifei.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial, o qual foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O agravante alega que as questões debatidas não demandariam reexame de provas, mas apenas valoração jurídica de fatos incontroversos.

Documento eletrônico VDA58908342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:38:18 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/08/2026 17:44:23
Código de Controle do Documento: f02e0aeb-e7d1-420e-a0ca-4f0a2440e768

2. **Fato relevante. A abordagem policial foi justificada por fundada suspeita, baseada no nervosismo do agravante ao avistar a viatura, postura trêmula ao entregar documentos e divergência de versões sobre datas de viagem. Durante a revista, foram encontrados cinco tijolos de crack, com massa líquida total de 5.039,91g, além de R$ 19.500,00 em dinheiro.**

3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem afastou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com base na quantidade de droga apreendida e nas circunstâncias do caso, indicando envolvimento do agravante com organização criminosa.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial foi justificada por fundada suspeita e se a decisão de afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi devidamente fundamentada.

5. A questão também envolve a alegação de *bis in idem* na dosimetria da pena, pela utilização da quantidade de droga tanto na fixação da pena-base quanto para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

6. **A decisão monocrática foi mantida, pois as fundadas suspeitas que justificaram a abordagem policial foram corroboradas por elementos concretos, como o nervosismo do agravante e as versões contraditórias sobre a viagem.**

7. No contexto delineado pelas instâncias de origem, a revisão do entendimento sobre a não aplicação da causa de diminuição de pena demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

8. A jurisprudência desta Corte não considera bis in idem a utilização da quantidade de droga para majorar a pena-base e afastar a minorante, quando utilizada para corroborar a participação em organização criminosa.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "**1. É legal a busca pessoal e veicular realizada após fundada suspeita, consistente, na hipótese, em evidente nervosismo e apresentação de versões contraditórias sobre a viagem**. 2. No contexto delineado pelas instâncias de origem, a revisão de decisão que afasta a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por envolvimento em organização criminosa, demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Não configura bis in idem a utilização da quantidade de droga para majorar a pena-base e para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando utilizada para corroborar a participação em organização criminosa".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; Código Penal, art. 59.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.585.474/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.091.468/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024; STJ, AgRg no HC n. 815.239/MG,

Documento eletrônico VDA58908342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:38:18 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/08/2026 17:44:23
Código de Controle do Documento: f02e0aeb-e7d1-420e-a0ca-4f0a2440e768

Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023.
(AgRg no AREsp n. 2.449.683/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025 – grifei.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. BUSCA VEICULAR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
2. **A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em *Habeas Corpus* n. 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal e/ou veicular prevista no referido art. 244 do CPP e firmou entendimento de que o referido artigo "não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata".**
3. **Consta do acórdão que os "policiais militares, com informações de que um veículo cinza estaria transportando entorpecentes, abordaram um carro que correspondia à descrição" (e-STJ fl. 481). Dessarte, "a busca pessoal e veicular é válida quando realizada com base em denúncia anônima especificada e em situação de flagrante de crime permanente"** (AgRg no REsp n. 2.188.055/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJE de 18/3/2025).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.887.178/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025 – grifei.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM *HABEAS CORPUS*. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. NÃO CARACTERIZADA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O *habeas corpus* não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que, diante das peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, demonstre clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito.

Documento eletrônico VDA58908342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:38:18 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/08/2026 17:44:23
Código de Controle do Documento: f02e0aeb-e7d1-420e-a0ca-4f0a2440e768

> 3. **No caso concreto, conforme consignado no acórdão impetrado, a busca veicular foi realizada após os policiais visualizarem um saco contendo cerca de 4.000 g de cocaína, que, posteriormente, se verificou estar distribuídos em 3.500 embalagens individuais e amarradas em 70 sacolés, com etiquetas identificando a organização criminosa responsável.**
> 4. **Não há evidência de que a diligência levada a efeito pela polícia tenha ocorrido por mero subjetivismo advindo de motivos preconceituosos, estereotipados ou com intuito discriminatório de raça ou condição social, o que, sem dúvida, invalidaria a busca, na linha da jurisprudência desta Corte Superior.**
> 5. **Presentes as fundadas suspeitas que amparam a atuação policial, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.**
> 6. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta delituosa considerando a grande quantidade e natureza da droga apreendida - 4.000g de cocaína - e a forma de acondicionamento que contava com etiqueta identificando a organização criminosa responsável.
> 7. Agravo regimental improvido.
> (AgRg no RHC n. 199.029/RJ, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025 – grifei.)

Ademais, a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local implicaria o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via escolhida.

Por outro lado, quanto à minorante do tráfico de drogas, a alegação já foi objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do HC n. 1.038.587/SC, reconhecendo-se a inexistência de ilegalidade por estar adequadamente fundamentada a não aplicação da redutora.

Constata-se, assim, a inadmissível reiteração de pedido, pois não é possível obter nova análise sobre o mesmo caso nesta instância, observados os limites que norteiam o exercício da jurisdição.

Esse é o sentido da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

> AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*. PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO. EXCESSO DE LINGUAGUEM. PRECLUSÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM *HABEAS CORPUS* ANTERIOR. AGRAVO DESPROVIDO.
> 1. O presente *habeas corpus*, distribuído em 7/2/2024, **constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 815846, de minha relatoria, não conhecido em 13/7/2023, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (Agravo regimental no HC 5012307-33.2022.8.08.0000).**
> [...]

Documento eletrônico VDA58908342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:38:18 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/08/2026 17:44:23
Código de Controle do Documento: f02e0aeb-e7d1-420e-a0ca-4f0a2440e768

3. Assim, esta Corte já proferiu decisão acerca da irresignação da defesa, motivo pelo qual é incabível um novo pronunciamento.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 888.335/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024 – grifo próprio.)

AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS* NÃO CONHECIDO. **REITERAÇÃO DE PEDIDOS**. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. SUPERVENIÊNCIA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO. APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA DA LEI DE DROGAS. **REPETIÇÃO DE PRETENSÃO ANTERIOR JÁ ANALISADA PELO STJ. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.**
Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgRg no HC n. 867.760/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024 – grifo próprio.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSTULAÇÃO INDEFERIDA NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO *WRIT*. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A reiteração de pedido veiculado e denegado em impetração anterior torna inviável o conhecimento do *habeas corpus*. Contra essa decisão, a parte interpôs simultaneamente agravo regimental e impetrou *habeas corpus* perante o Supremo Tribunal Federal, onde, em espectro mais amplo, o relator assinalou a possibilidade de retroação da norma que altera as condições de procedibilidade da ação penal por crime de estelionato, mas consignou que, pela leitura dos autos, se observava que as vítimas demonstraram inequívoca intenção de ver iniciado o processo, a evidenciar a impropriedade do pedido.
2. Caracterizada a indevida reiteração do pedido denegado no HC n. 748.052/SP e refutado o argumento de patente ilegalidade perante o Supremo Tribunal Federal (HC n. 228.361/SP), **não é possível processar o *habeas corpus* para empreender outra análise sobre o mesmo tema.**
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no HC n. 819.396/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023 – grifo próprio.)

O pedido relacionado ao acordo de não persecução penal está prejudicado, considerando a manutenção da pena imposta.

Por fim, quanto à detração, extrai-se do acórdão (fls. 6.187-6.188, grifei):

5 – Da detração

Documento eletrônico VDA58908342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:38:18 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/08/2026 17:44:23
Código de Controle do Documento: f02e0aeb-e7d1-420e-a0ca-4f0a2440e768

A defesa requer, ainda, **a detração do período em que o apelante esteve preso provisoriamente (nos termos do art. 387, §2°, do Código Penal) e a consequente fixação do regime semiaberto** para o resgate da reprimenda corporal.
Todavia, novamente sem razão.
É ressabido que o Superior Tribunal de Justiça, ao se manifestar acerca da detração, fixou o Tema 1.155, ocasião que fixou as seguintes teses:

> 1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.
> 2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.
> **3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.**

Sem maiores delongas, tendo em vista que o Apelante teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no **dia 28.1.2023 (evento 1, INQ1), e permaneceu segregado até 24.04.2023,** quando foi-lhe **deferida a liberdade provisória, mediante a observância de medidas cautelares** (evento 64, TERMOAUD1): Ante o exposto, com fundamento no art. 310, III, do Código de Processo Penal, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA A GIULIANO LOPES BARZAN FILHO, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

> a) comparecimento bimestral em Juízo, para informar e justificar suas atividades, inclusive alterações de endereço, e comparecimento a todos os atos processuais;
> **b) recolhimento domiciliar no período noturno, das 22h às 6h do dia seguinte;**
> c) monitoramento eletrônico pelo prazo mínimo de 90 dias, a fim de fiscalizar o recolhimento noturno e o cumprimento da manutenção do endereço na cidade de residência ou trabalho.
> **Intime-se o acusado GIULIANO LOPES BARZAN FILHO para informar se aceita o monitoramento eletrônico, se não estiver preso por outro feito, a fim de que seja fiscalizada a medida cautelar de recolhimento à residência no período noturno todos os dias (22h às 6h).**
> O prazo inicial da medida de monitoramento será de 90 (noventa) dias, permitida sua prorrogação. Transcorrido o prazo, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca da reavaliação da necessidade e da adequação da medida cautelar.

Documento eletrônico VDA58908342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:38:18 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/08/2026 17:44:23
Código de Controle do Documento: f02e0aeb-e7d1-420e-a0ca-4f0a2440e768

> As referidas medidas cautelares permaneceram vigentes até a prolação da sentença, em 17.10.2024, ocasião que foi deferido ao recorrente direito de recorrer em liberdade, sem aplicação de medidas cautelares (evento 194, SENT1).
> Nesse sentido, **tem-se que o período de prisão preventiva corresponde a 2 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias.**
> **Quanto ao período de recolhimento domiciliar noturno, tem-se que perdurou de 24.4.2023 até 17.10.2024, com período de efetiva constrição de liberdade de 8 (oito) horas diárias.**
> **Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a conversão das horas de recolhimento domiciliar noturno em dias para a contagem da detração da pena.**
> Assim, tem-se que, mantida a dosimetria, o período de recolhimento, ainda que considerado em conjunto com o período de segregação cautelar, é insuficiente para o abrandamento do regime inicial e, portanto, deverá ser considerado pelo juízo da execução para fins de futura progressão de regime prisional.

Alega a defesa que o recorrente faria jus à detração de 1 ano, 2 meses e 29 dias, sendo 2 meses e 27 dias de prisão preventiva e 1 ano e 2 dias de restrição de liberdade (monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar).

No entanto, a admissibilidade do recurso especial requer a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica de que teria havido descumprimento de norma legal.

Por isso, o recurso especial é deficiente em sua fundamentação, uma vez que não foi atendido o referido ônus recursal, o que impede a exata compreensão da controvérsia. O caso, assim, é de aplicação analógica da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."

A propósito:

> AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. *HABEAS CORPUS* DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
> 1. O recurso especial é deficiente, pois a parte deixou de indicar o dispositivo legal pertinente à matéria e tido por violado, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
> 2. A concessão de *habeas corpus* de ofício é prerrogativa do julgador, e não direito subjetivo da parte. Além disso, o referido expediente não se presta a burlar as regras processuais de admissibilidade.

Documento eletrônico VDA58908342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:38:18 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/08/2026 17:44:23
Código de Controle do Documento: f02e0aeb-e7d1-420e-a0ca-4f0a2440e768

3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.830.439/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 22/4/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do recurso especial, aplicando a Súmula n. 284 do STF, por deficiência de fundamentação.
2. O recorrente não indicou quais dispositivos de lei federal teriam sido violados, nem fundamentou adequadamente o pedido de absolvição ou a aplicação do redutor do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais violados e a deficiência de fundamentação do recurso especial impedem o seu conhecimento.
III. Razões de decidir
4. A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal violados implica deficiência de fundamentação, incidindo a Súmula n. 284 do STF.
5. Não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula, conforme a Súmula n. 518 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais violados implica deficiência de fundamentação do recurso especial. 2. Não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, §4º; CF/1988, art. 105, III, "a".
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STJ, Súmula 518; STJ, AgRg no AREsp 2.105.869/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 19/9/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.128.151/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/8/2022.
(AgRg no AREsp n. 2.671.771/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Ademais, o Tribunal de origem julgou o recurso conforme o Tema n. 1.155 do STJ, assentando que deve haver a conversão das horas de recolhimento para dias, a fim de contar a detração. O recorrente, por outro lado, simplesmente alega que todo o período em que foi aplicada a medida cautelar, sem conversão, deve ser contabilizado, o que não está de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça.

Cabe ressaltar que, de acordo com os elementos constantes dos autos, ao recorrente foi aplicada pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão no

Documento eletrônico VDA58908342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:38:18 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/08/2026 17:44:23
Código de Controle do Documento: f02e0aeb-e7d1-420e-a0ca-4f0a2440e768

regime semiaberto. Ainda que fosse considerada a forma de cálculo adotada pelo recorrente, sem a conversão das horas de recolhimento em dias, o montante obtido seria insuficiente para permitir o abrandamento do regime.

Portanto, as razões do agravo regimental não alteram a conclusão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

É como voto.

Documento eletrônico VDA58908342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:38:18 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/08/2026 17:44:23
Código de Controle do Documento: f02e0aeb-e7d1-420e-a0ca-4f0a2440e768